

0030528-95.2022.8.26.0050

Classe: Reabilitação

Assunto: Roubo

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Roubo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

LEO DAS FLORES, registrado civilmente como Manoel José da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0030528-95.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0030528-95.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Reabilitação - Roubo

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

LEO DAS FLORES, registrado civilmente como Manoel José da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

Leo das Flores, registrado civilmente como Manoel José da Silva, qualificado nos autos, requereu a presente REABILITAÇÃO CRIMINAL, alegando, em síntese, a presença dos requisitos previstos no artigo 94, caput, do Código Penal.

Juntou os documentos às fls. 04/39.

O Ministério Público não se opôs a Reabilitação pleiteada (fls. 67/69).

É o relatório.
DECIDO.

O pedido procede.

Assim porque presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 744, incisos I a V, do Código de Processo Penal, a reabilitação há que ser concedida, mesmo porque o requerente, no período exigido no referido dispositivo penal não respondeu qualquer ação penal.

O requerente tem domicílio certo, e se dedica ao trabalho lícito.

Não há danos a serem reparados.

Posto isso e considerando tudo o que mais dos autos consta, CONCEDO a REABILITAÇÃO a Leo das Flores, registrado civilmente como Manoel José da Silva, no que pertine à pena que lhe foi imposta por este Juízo, nos autos do processo nº 0065509-54.2002.8.26.0050.

Após o trânsito em julgado e com cópia da presente, oficie-se ao Senhor Delegado de Polícia Diretor do I.I.R.G.D. para que dê cumprimento ao disposto no artigo 748, do Código de Processo Penal, no tocante àquela repartição pública.

Idêntico procedimento deverá ser adotado pelo Cartório deste Juízo quanto às certidões extraídas dos livros de registro.

Deixo de proceder ao reexame necessário, uma vez que na espécie o Estado não é legitimado ou interessado no recurso (Recurso de Ofício nº 798.523/0, julgado em 15/06/1993, 4ª Câmara, Relator: Walter Theodósio, RJDTACRIM 19/202), sendo certo que neste pertinente a LEP veio a revogar as disposições do artigo 746 do CPP (RT 637/296). Oficie-se e comunique-se na forma do artigo 747 do CPP.

Após o trânsito em julgado do presente, translate-se cópia aos autos principais nº 0065509-54.2002.8.26.0050, certificando-se.

Em seguida, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os presentes autos.

P.R.I.C.
São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA